

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 735/2533	นายมา รื่นสำลี กับพวก	โจทก์
	ผู้คำประกัน	โจทก์
	นายทองจันทร์ เอี่ยมศรี กับพวก	โจทก์
	นายสุวรรณหรือวรรณ ธรรมใจดีหรือ	
	ธรรมจะดี กับพวก	
		จำเลย
	นายมนัส รุ่งเรือง ทนายจำเลยทั้งหก	
	และทนายผู้คำประกัน	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	ทั้งสอง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยทั้งหกและผู้คำประกันทั้งสองฎีกา หากบังคับคดีไปทันทีย่อมเกิดความเสียหายแก่จำเลยและผู้คำประกันเป็นอย่างมากโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 280)

ศาลฎีกาพิพากษายืน ให้ลงโทษจำเลยทั้งหกฐานบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์และให้ขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทกับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 10,000 บาทนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจำเลยทั้งหกจะเลิก

เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทปรากฏว่าจำเลยทั้งหกไม่ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ทั้งสองจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่ผู้ค้า ประกันทั้งสองนำมาวางไว้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินการบังคับในระหว่างฎีกา ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยทั้งหกและผู้ค้าประกันทั้งสองยื่นคำร้องว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1087(พ.ศ. 2527)ให้ที่ดินซึ่งรวมถึงที่ดินที่พิพาทในคดีนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ แล้วจัดแบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ เพื่อให้ราษฎรยื่นขอสิทธิทำ กินตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นไป จำเลยทั้งหกจึงคงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ สำหรับปี 2525(ปีที่กระทำละเมิด) ถึงปี 2527 เป็นเวลา 3 ปีเป็นเงิน 30,000 บาท เท่านั้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้วางเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อศาลแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าประกันทั้งสอง และให้ ถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 1087(พ.ศ. 2527) มีผลใช้ บังคับเป็นต้นไป โจทก์ย่อมหมดสิทธิในที่ดินพิพาทเพราะตกเป็นที่ดินในเขตป่าสงวน แห่งชาติแล้ว แม้จำเลยทั้งหกจะเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทก็เป็นการเข้าไป โดยทางราชการอนุญาต โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้ง หก นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2527 เพราะโจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทตาม ฟ้องต่อไปแล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งหกและผู้ค้าประกันทั้งสอง

จำเลยทั้งหกและผู้ค้าประกันทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ

276,275)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหรือผู้ค้าประกันคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหรือผู้ค้าประกันคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงวิทยุ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ